

ABDUL RAHMAN BIN ZAINOL ISKANDAR

PEMOHON

lwn

BUSU BINTI HUSSAIN

RESPONDEN 1

ZAINAL ABIDIN BIN ABDUL RAHMAN

RESPONDEN 2

ZAINUL RASHID BIN ABDUL RAHMAN

RESPONDEN 3

SITI NOR BAYAH BINTI ABDUL RAHMAN

RESPONDEN 4

SITI NORLAILASARI BINTI ABDUL RAHMAN

RESPONDEN 5

SITI MURNI SURAYA BINTI ABDUL RAHMAN

RESPONDEN 6

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 12 November 2024/10 Jamadilakhir 1446H

Kes Permohonan Semakan No.: 2306-A0010-003-0057

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegumam Pemohon: R Fadhli Indra bin Indra Tjahya
(Tetuan Ram Reza & Muhammad)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 2/6/2023 melalui notis permohonan dan afidavit sokongan bagi menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara") dalam kes Saman No.: 10400-017-0556-2020 pada 16/12/2020.

PERMOHONAN

[2] Perintah-perintah yang dipohon adalah sebagaimana berikut:

- i. Bahawa Mahkamah menyemak dan membatalkan keputusan YA Hakim Bicara bertarikh 16/12/2020.

- ii. Mahkamah memerintahkan Pemohon meminda pihak-pihak Responden dalam kes saman no.: 10400-017-0556-2020 dengan memasukkan nama Abdul Rahman bin Zainol Iskandar (No.KP: 841024-71-5147), Ahmad Shafiq bin Zainol Iskandar (No.KP: 830415-71-5001) dan Abdul Hanis Siddiq bin Zainol Iskandar (No.KP: 890314-14-6027).
- iii. Mahkamah memerintahkan kes saman no.: 10400-017-0556-2020 dibicarakan semula.
- iv. Mahkamah memerintahkan penangguhan pelaksanaan Perintah dalam kes saman no: 10400-017-0556-2020 sehingga kes ini selesai dibicarakan semula.
- v. Sekiranya Perintah telah dilaksanakan, Mahkamah memerintahkan agar harta-harta tersebut dikekalkan sebagai pusaka si mati sehingga kes harta sepencarian diputuskan.
- vi. Lain-lain perintah yang difikirkan munasabah dan suai manfaat.

FAKTA KES

[3] Pemohon adalah cucu kepada pasangan Responden 1 (Busu binti Hussain) dan Abdul Rahman bin Mohd Nor (selepas ini di rujuk sebagai “si mati”) yang meninggal dunia pada 1/1/2018. Manakala Responden-Responden lain adalah anak kandung kepada Responden 1 dan si mati.

[4] Bapa Pemohon iaitu Zainor Iskandar bin Abdul Rahman juga salah seorang anak kepada si mati yang telah meninggal dunia lebih awal iaitu pada 5/10/1988.

[5] Pada 26/6/2020 Pemohon telah memfailkan dua permohonan secara berasingan bagi harta peninggalan si mati iaitu:

- i. Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah melalui kes Permohonan No.: 10300-099-0250-2020
- ii. Perakuan Faraid/Pewarisan melalui kes Permohonan No.:10300-040-0251-2020

[6] Kira-kira lima bulan selepas itu iaitu pada 24/11/2020, Responden 1 telah memfailkan tuntutan harta sepencarian ke atas harta si mati dengan hanya menamakan Responden 1 hingga 5 sahaja tanpa menamakan Pemohon dan dua orang lagi saudaranya sebagai pihak-pihak.

[7] Selanjutnya pada 16/12/2020 YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana terma-terma berikut:

- i. Mahkamah memerintahkan 90 bahagian syer si mati di **SYARIKAT TERSEBUT [LADANG KELAPA SAWIT MURNI SDN BHD bernombor 495143-X]** adalah harta sepencarian Plaintiff dengan Si Mati Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberikan 70/90 bahagian syer Si Mati;.
- ii. Mahkamah memerintahkan **HARTANAH PERTAMA TERSEBUT** yang mana 1/1 bahagian Defendan 3 daripada sebuah rumah apartmen yang dikenali sebagai **Parcel H2-1, dalam Blok H (Type A) Tingkat 2**, berkeluasan lebih kurang 1265 kaki persegi yang beralamat di **HH2-001,Happy Apartment, Jln 17/22, 46400 Petaling Jaya, Selangor** dan kesemua barangan di dalamnya diisytiharkan harta sepencarian Plaintiff dengan Si Mati berdasarkan **Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003** dan Plaintiff diberikan hak **Tujuh Puluh Lima Peratus (75%)** ke atas nilai keseluruhannya; dan
- iii. Mahkamah memerintahkan **HARTANAH KEDUA TERSEBUT** yang mana 1/1 bahagian Si Mati ke atas sebuah tanah ladang yang terletak di bawah **Country Lease Title No.: 115349516 (L.A 72110863) Daerah Lahad Datu, Negeri Sabah** kesemua binaan serta tanaman di atasnya diisytiharkan sebagai harta sepencarian Plaintiff dengan Si Mati berdasarkan **Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang**

Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberikan hak Tujuh Puluh Lima Peratus (75%) ke atas nilai keseluruhannya.

[8] Pada 31/3/2022 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan secara bersekali berkaitan permohonan pengesahan ahli waris wasiat wajibah dan perakuan faraid yang mana Mahkamah mensabitkan Pemohon dan dua saudaranya masing-masing mendapat 14/216 bahagian harta pusaka si mati secara wasiat wajibah.

[9] Kemudiannya pada 20/7/2022 Pemohon telah mendapat maklumat secara rasmi berkenaan keputusan perintah harta sepencarian bertarikh 16/12/2020 setelah membuat carian di Mahkamah Bicara. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon memfailkan permohonan semakan ini setelah memperoleh kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan semakan pada 26/5/2023.

ALASAN SEMAKAN

[10] Merujuk kepada notis permohonan dan afidavit sokongan, Pemohon menyatakan dua alasan kepada semakan ini yang dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Tuntutan harta sepencarian yang difaikan oleh Responden 1 tidak menamakan Pemohon dan dua saudaranya telah memprejudiskan Pemohon dan saudara-saudaranya apabila tidak menunggu terlebih dahulu keputusan pengesahan ahli waris wasiat wajibah dan perakuan faraid.
- ii. Pemohon dan dua orang saudara kandungnya mempunyai hak ke atas pusaka si mati kedua berdasarkan perintah Mahkamah bertarikh 31/3/2022.

ISU

[11] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, maka isu utama yang perlu diputuskan adalah **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila mendengar dan memutuskan tuntutan harta sepencarian Responden 1 tanpa menjadikan Pemohon dan dua saudaranya sebagai pihak.**

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[12] Walaupun permohonan semakan ini adalah terhadap kes yang telah diputuskan secara muktamad, namun kami berpuas hati isu yang berbangkit adalah berkenaan dengan tatacara serta proses perbicaraan yang mewajarkan sesuatu semakan dibuat. Hal ini selari dengan perenggan 5 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang menyatakan:

5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan **telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan** atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

Persoalannya adakah dengan tidak menamakan Pemohon dan dua saudaranya sebagai pihak adalah suatu kecacatan material yang mewajarkan semakan ini diterima?

[13] Adalah menjadi prinsip yang telah mantap bahawa untuk menentukan sama ada mana-mana orang wajar dijadikan pihak dalam sesuatu kes bergantung pada sejauh mana ia mempunyai kepentingan langsung dan sah terhadap perkara yang dipertikaikan dalam kes tersebut (*locus standi*). Dalam konteks kes ini pada hemat kami keputusan sama ada Pemohon dan dua saudaranya layak mendapat wasiat wajibah akan menentukan sama ada Pemohon mempunyai kepentingan

langsung atau tidak. Hal ini kerana hartanah yang dipertikaikan telah disabitkan sebagai harta sepencarian antara Responden 1 dengan si mati melalui perintah bertarikh 16/12/2020.

[14] Kami menarik perhatian pihak-pihak bahawa penentuan bagi isu ini telah terjawab melalui keputusan kami dalam kes rayuan yang difailkan oleh Responden 1 iaitu kes rayuan mal no.: 2307-A0010-001-0064. Dalam keputusan tersebut, kami telah bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa Pemohon dan dua saudaranya layak mendapat wasiat wajibah dengan mengambil tempat bapanya yang meninggal dunia lebih awal. Berdasarkan dapatan ini, Pemohon mempunyai kepentingan dalam tuntutan kes Saman No.: 10400-017-0556-2020.

KESIMPULAN

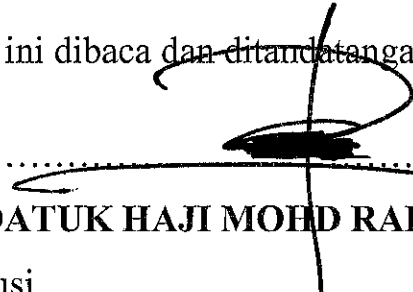
[15] Status Pemohon sebagai penerima wasiat wajibah terhadap harta pusaka si mati telah memberikannya kepentingan setara dengan ahli waris yang menerima pusaka secara faraid. Berdasarkan dapatan ini, kami berpuas hati bahawa Pemohon mempunyai *locus standi* dalam tuntutan harta sepencarian yang difailkan oleh Responden 1. Justeru, tindakan YA Hakim Bicara mendengar dan memutuskan kes tersebut tanpa melibatkan Pemohon dan dua saudaranya adalah suatu kecacatan yang material yang mewajarkan semakan ini diterima.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
2. Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 16/12/2020 dalam kes Saman No.: 10400-017-0556-2020 **DIBATALKAN**.
3. Kes Saman No.: 10400-017-0556-2020 hendaklah **DIBICARAKAN SEMULA** dengan menamakan Pemohon serta dua saudaranya sebagai Responden-Responden.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....

1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

